

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7319/2551

นางสาวพรพิมลหรือเพ็ญสิริ ปิยะมงคล
วงศ์

นางรัชนีย์ กรุดเงิน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94

การที่จำเลยนำพยานบุคคลมาสืบว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กู้เงินและรับเงินไปจากโจทก์ แต่บริษัท ส. และ พ. ผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นผู้รับเงิน เป็นการนำสืบแตกต่างจากข้อความที่ระบุในสัญญา อันเป็นการนำพยานบุคคลมาสืบแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารในกรณีที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ จึงต้องห้ามตามป.วิ.พ. มาตรา 94 (ข)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2537 จำเลยได้จดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 3985 และ 12318 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ยืมเป็นเงิน 8,000,000 บาท โดยยินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนจำนองภายใน 2 ปี แต่จำเลยไม่ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2538 โจทก์จึงมีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้และไถ่ถอนจำนองแต่จำเลยเพิกเฉย ดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2538 จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 5,500,000 บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็น

เงิน 13,500,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 13,500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 8,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระหนี้เสร็จสิ้น หากจำเลยไม่ชำระ ขอให้ยึดทรัพย์จำนองและทรัพย์สินอื่นของ
จำเลยออกขายทอดตลาดนำเงินสุทธิตามชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยกู้ยืมเงินและไม่เคยได้รับเงินตามฟ้อง โจทก์ไม่ใช่
ผู้ให้กู้ยืม การกู้ยืมเงินตามฟ้องไม่สมบูรณ์ ทั้งไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2537 นายดิ่งกั บิดาโจทก์ตกลงให้บริษัทสยาม ซี.เอ.เอส.แลนด์
จำกัด กู้ยืมเงิน 8,000,000 บาท ในการนี้ นายดิ่งกัและบริษัทสยาม
ซี.เอ.เอส.แลนด์ จำกัด ได้ขอยืมโฉนดที่ดินของจำเลยไปเป็นประกันการกู้ยืม ตลอด
ระยะเวลาการกู้ยืมนั้น ผู้กู้ได้ชำระดอกเบี้ยและต้นเงินโดยชำระเป็นเงินและนำที่ดิน
มาตีชำระหนี้ให้แก่นายดิ่งกัเป็นเงิน 10,000,000 บาท คงเหลือยอดหนี้ค้างชำระ
เพียง 3,500,000 บาท จำเลยไม่เคยได้รับการบอกกล่าวบังคับจำนอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 13,500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 8,000,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ถ้าไม่ชำระ ให้ยึดทรัพย์จำนองตามฟ้อง
ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียม
แทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 25,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์ โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์
อย่างคนอนาถา จึงไม่กำหนดค่าทนายความให้โจทก์

จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นโดยคู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งเป็นอย่างอื่นว่า จำเลยได้จดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 3985 และ 12318 ตำบลระแหง อำเภอหล่มแก้ว จังหวัดพิจิตร ไว้แก่โจทก์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ ตามสัญญาจำนองเอกสารหมายเลข จ.2 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยได้กู้เงินโจทก์โดยจดทะเบียนจำนองที่ดินไว้เป็นประกันตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.2 และรับเงินไปจากโจทก์แล้วไม่ชำระหนี้ตามสัญญาหรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์เบิกความยืนยันว่าจำเลยได้กู้เงินโจทก์ 8,000,000 บาท ตกलयอมเสียดอกเบี้ยให้โจทก์ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และจำเลยรับเงินไปจากโจทก์เรียบร้อยแล้ว โดยจดทะเบียนจำนองที่ดินไว้เป็นประกัน ตามสัญญาจำนองเอกสารหมายเลข จ.2 ส่วนจำเลยนำสืบปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้กู้เงินและรับเงินไปจากโจทก์ แต่นายไพศาลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทสยาม ซี.เอ.เอส. แลนด์ จำกัด เป็นผู้กู้เงินจากบิดาโจทก์ และจำเลยไม่เคยรับเงินจากโจทก์ จำเลยถูกขอร้องให้นำที่ดินมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้เท่านั้น เห็นว่า จำเลยยอมรับว่าได้จดทะเบียนจำนองที่ดินไว้เป็นประกันแก่โจทก์จริง ตามสัญญาจำนองเอกสารหมายเลข จ.2 โดยไม่ได้ปฏิเสธความถูกต้องแท้จริงของสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อพิเคราะห์สัญญาจำนองตามเอกสารหมายเลข จ.2 ข้อ 1. ระบุว่า จำเลยผู้จำนองตกลงจำนองที่ดินแก่โจทก์ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงิน ซึ่งจำเลยผู้จำนองได้กู้ยืมไปจากโจทก์ผู้รับจำนอง และให้ถือสัญญาจำนองฉบับนี้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินด้วยเป็นเงิน 8,000,000 บาท และในสัญญาข้อ 3. ระบุว่าผู้รับจำนองได้รับเงินเป็นการเสร็จแล้ว ดังนั้น การที่จำเลยนำพยานบุคคลมาสืบว่าความจริงแล้ว จำเลยไม่ได้เป็นผู้กู้เงินและรับเงินไปจากโจทก์ แต่บริษัทสยามซี.เอ.เอส.แลนด์ จำกัด และนายไพศาลผู้ถือหุ้นในบริษัท ดังกล่าวเป็นผู้รับเงิน เป็นการนำสืบแตกต่างจากข้อความที่ระบุในสัญญา อันเป็นการนำพยานบุคคลมาสืบแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารในกรณีที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ จึงต้องห้ามมิให้นำพยานบุคคลมาสืบเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ข้อความในเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 (ข) ที่ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า เป็นการนำพยานบุคคลมาสืบถึงความไม่สมบูรณ์แห่ง หันนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 วรรคท้าย จำเลยย่อม นำสืบได้นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยกู้เงินและรับเงิน ไปจากโจทก์ครบถ้วนแล้ว 8,000,000 บาท ตกลงยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามสัญญาจำนองเอกสารหมายเลข จ.2 (ข้อ 1.) และจำเลยรับเงินเป็นการเสร็จ แล้ว (ตามข้อ 3.) เมื่อครบสัญญา 2 ปี จำเลยผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ให้โจทก์คิดถึงวัน ฟ้องคือวันที่ 20 มกราคม 2543 จำเลยค้างชำระหนี้โจทก์เป็นต้นเงินและดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน 13,500,000 บาท ก่อนฟ้องโจทก์ได้มอบให้ทนายความมีหนังสือ ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ และบอกกล่าวบังคับจำนองแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย จำเลย จึงต้องรับผิดชอบใช้เงินให้โจทก์ตามสัญญา ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณานั้น ศาล ฎีกาเห็นด้วยในผล"

พิพากษายืน จำเลยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีในชั้นฎีกาอย่างคนอนาถาจึงไม่ กำหนดค่าทนายความให้

(ประจวบ พัทธินิรัตนกรณ-พิทยา บุญชู-พิษณุ ดำรงเกียรติวัฒนา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ